

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2730/2534

ธนาคารมหานคร จำกัด
นายไพโรจน์ วรรณสวาท กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 655 วรรคสอง, มาตรา 680, มาตรา 691, มาตรา 856,
มาตรา 859

สัญญาค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ลงชื่อไว้ระบุว่าค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท และในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้งได้ระบุทำความเข้าใจสัญญาการเบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ในครั้งแรกจำนวน 30,000 บาท แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 มีเจตนาค้ำประกันการกู้เงินของจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 30,000 บาทเท่านั้น แม้สัญญาค้ำประกันมีข้อความว่าผู้ค้ำประกันยอมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ทั้งสิ้นก็มีความหมายแต่เพียงว่าผู้ค้ำประกันจะอ้างสิทธิพิเศษนอกเหนือไปจากผู้กู้ อาทิเช่น ยกข้อต่อสู้ซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้หรือเกี่ยงให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้เท่านั้น มิได้หมายความว่าต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้เท่ากับตัวลูกหนี้ และที่สัญญาค้ำประกันมีข้อความต่อไปว่า ไม่ว่าจะอดหนี้ตามบัญชีจะต่ำกว่าหรือสูงขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ และผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบแม้ว่าเป็นหนี้ที่ลูกหนี้ได้เบิกเงินเกินบัญชีไปหลังจากครบกำหนดอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้ว คงมีความหมายเพียงว่า ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่เกิดจากต้นเงินในวงเงินที่ค้ำประกันไว้จำนวน 30,000 บาท ด้วยเท่านั้น หาใช่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบชำระหนี้แทนลูกหนี้โดยไม่จำกัดจำนวน

ไม่ ดังนั้น จำเลยที่ 3 และที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ในวงเงินที่คำประกัน
จำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันว่า นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามบันทึก
เพิ่มเติมต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่โจทก์ติดหักทอนบัญชี
ครั้งสุดท้ายก่อนทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ 1 ไม่ได้
เบิกเงินอีกเลย และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีก
คงมีแต่จำเลยที่ 1 นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้ตามยอดเงินที่ค้างชำระในระหว่าง
นั้นรวม 8 ครั้ง เป็นเงิน 6,000 บาทโดยไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีหัก
กลบกลบกันในระหว่างโจทก์จำเลยที่ 1 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนี้
พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี
กันอีกต่อไป ถือว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีอันเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงนับ
แต่วันครบกำหนดตามบันทึกเพิ่มเติมต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย ตามนัย ป.พ.พ.
มาตรา 856 โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ต่อไปอีกนับแต่
วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาคงมีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นได้ตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 ทำ
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาเท่านั้น และโจทก์มีสิทธิติด
ดอกเบี้ยโดยไม่ทบต้นจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาไป
จนกว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 จะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารโจทก์เมื่อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ต่อมาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้
เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตกลงจะผ่อนชำระให้เสร็จสิ้น

ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นภรรยาของจำเลยที่ ๑ ทำหนังสือให้สัตยาบันและให้ความยินยอมในการที่จำเลยที่ ๑ ทำนิติกรรมกับโจทก์ โดยจำเลยที่ ๒ ยอมเป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ ๑ ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ ๑ เงินสะสมบัญชีกับโจทก์จนครบกำหนดตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแล้ว จำเลยที่ ๑ ได้ขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีออกไปอีก ๒ ครั้ง จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในวงเงินเดิม โดยมีจำเลยที่ ๒ ให้ความยินยอมและจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ เป็นผู้ค้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วมเช่นเดิม ต่อมา มีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารพาณิชย์คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ ๑๙ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่เกินร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และไม่เกินร้อยละ ๑๙ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ก็ได้ยินยอมตกลงด้วย เมื่อครบกำหนดที่ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหนี้ที่ค้างแก่โจทก์ โจทก์หักทอนบัญชีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ ๖๔,๓๔๘.๒๑ บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสี่เพิกเฉยโจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นจนถึงวันหักทอนบัญชี และคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๖๔,๓๔๘.๒๑ บาท โดยไม่ทบต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ จนถึงวันฟ้องคือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นค่าดอกเบี้ย ๑,๐๐๔.๘๘ บาท รวมกับต้นเงินเป็นเงิน ๖๕,๓๕๓.๐๙ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน ๖๕,๓๕๓.๐๙ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๖๔,๓๔๘.๒๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ไม่ต้องรับผิดชอบในต้นเงินและดอกเบี้ยตามจำนวนที่ฟ้อง แต่ต้องร่วมกันรับผิดชอบเพียงต้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทและดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ จนกว่า

จะชำระเสร็จ เพราะต้นเงิน ๖๕,๓๕๓.๐๙ บาท กับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๖๔,๓๔๘.๒๑ บาท นั้น โจทก์คิดจากบัญชีกระแสรายวันซึ่งจำเลยที่ ๑ เป็นหนี้ โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ รับผิดชอบต่อโจทก์โดยอาศัยสัญญาค้ำประกัน ซึ่งระบุว่า ค้ำประกันจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท กับดอกเบี้ย โดยไม่มีข้อสัญญาเรื่องดอกเบี้ยทบต้น จึงต้องคิดอย่างธรรมดา เมื่อจำเลยที่ ๑ เบิกเงินครบ ๓๐,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่ได้แจ้งยอดหนี้ให้จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ชำระเงินตามที่ได้ค้ำประกันไว้ จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ เพิ่งได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๙ จึงมีหน้าที่ต้องร่วมกันชำระเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๙ อันเป็นวันครบกำหนด ๗ วัน ตามหนังสือทวงถามถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๖๐.๓๐ บาทขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์เพียง ๓๐,๑๖๐.๓๐ บาทนอกจากนี้ขอให้ยก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๖๔,๓๔๘.๒๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๙ จนถึงวันชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ในต้นเงินเพียง ๓๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๖ ร้อยละ ๑๙ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๗ ร้อยละ ๑๗ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๘ และร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๙ จนถึงวันชำระเสร็จให้โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๓ จำเลยที่ ๑ ขอเปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารโจทก์ ต่อมาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นภรรยาจำเลยที่ ๑ ทำหนังสือให้สัตยาบันและให้ความยินยอม และในวันเดียวกันนั้นจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ๒ ครั้งครั้งสุดท้ายครบกำหนดวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๖ จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ลงลายมือชื่อตกลงด้วยในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้ง จำเลยที่ ๑ เดินสะพัดบัญชีกับโจทก์จนครบกำหนดอายุสัญญาที่ขอต่อนั้นแล้วก็ยังคงเดินสะพัดบัญชีกับโจทก์ต่อไปอีก จำเลยที่ ๑ เดินสะพัดบัญชีกับโจทก์ครั้งสุดท้ายโดยจำเลยที่ ๑ มีเงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๘ จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท หลังจากนั้นจำเลยที่ ๑ ก็ขาดการติดต่อไม่ได้เดินสะพัดบัญชีกับโจทก์อีก โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นจนถึงวันหักทอนบัญชีคือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๙ ซึ่งในวันนั้นจำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ ๖๔,๓๔๘.๒๑ บาท

ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ จะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ต่อโจทก์ในจำนวนเงินเท่าใด ศาลฎีกาเห็นว่า ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระบุจำนวนเงินที่จำเลยที่ ๑ กู้ไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้กู้จะผ่อนชำระให้หมดสิ้นภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้ขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ๒ ครั้งครั้งแรกถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ ครั้งสุดท้ายถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๖ โดยจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ลงชื่อตกลงในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้ง สัญญาค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ลงชื่อไว้ระบุว่าค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้งได้ระบุทำความเข้าใจสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ ๑ ทำไว้กับโจทก์ในครั้งแรก แสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ มีเจตนาค้ำประกันการกู้เงินของจำเลยที่ ๑ ในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น แม้สัญญาค้ำประกันข้อ ๑ มีข้อความว่าผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ทั้งสิ้น

ก็มีความหมายแต่เพียงว่าผู้ค้ำประกันจะอ้างสิทธิพิเศษนอกเหนือไปจากผู้กู้ อาทิเช่น ยกข้อต่อสู้ซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้หรือเกี่ยงให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้ เท่านั้น มิได้หมายความว่าต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้เท่ากับตัวลูกหนี้ และที่สัญญาค้ำประกันดังกล่าวข้อ ๑ มีข้อความว่า ไม่ว่าจะยอหนี้ตามบัญชีจะต่ำกว่าหรือสูงขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบร่วมกับลูกหนี้ และข้อ ๕ มีข้อความระบุว่า ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบ แม้ว่าหนี้ที่ลูกหนี้ได้เบิกเงินเกินบัญชีไปหลังจากครบกำหนดอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวมีความหมายเพียงว่า ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่เกิดจากต้นเงินในวงเงินที่ค้ำประกันไว้จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ด้วยเท่านั้น หาใช่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบชำระหนี้แทนลูกหนี้โดยไม่จำกัดจำนวนไม่ดั่งนั้น จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในวงเงินที่ค้ำประกันจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปคือ ดอกเบี้ยที่จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ดังกล่าว โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นหรือคิดได้แต่ดอกเบี้ยธรรมดา หากคิดได้ คิดได้แต่วันใด ปัญหานี้ปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันว่า นับแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดตามบันทึกเพิ่มเติมต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นวันที่โจทก์คิดหักทอนบัญชีครั้งสุดท้ายก่อนทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวจำเลยที่ ๑ ไม่ได้เบิกเงินอีกเลย และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยอมให้จำเลยที่ ๑ เบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีก คงมีแต่จำเลยที่ ๑ ได้นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้ตามยอดเงินที่ค้างชำระในระหว่างนั้นรวม ๘ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท โดยจำเลยที่ ๑ นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๘ จำนวน ๒๐๐ บาท โดยไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีหักกลบลบกันในระหว่างโจทก์จำเลยที่ ๑ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนี้ พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์จำเลยที่ ๑ ไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีอีกต่อไป ถือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี

อันเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามบันทึกเพิ่มเติมต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๖ โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ต่อไปอีกนับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ อันเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๖ อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเท่านั้น และโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยโดยไม่ทบต้นจากจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาไปจนกว่าจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ จะชำระเสร็จแก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ในต้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๘ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๘ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๖ และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๖ โดยวิธีทบต้นตามประเพณีของธนาคารตามบัญชีกระแสรายวัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่าความรับผิดชอบจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ตามบัญชีกระแสรายวันดังกล่าว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลจังหวัดอุดรธานี - นายทองสุข ปิงเมือง

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ น้ำประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ